

מסורת הש"ם

(א) לעיל כ. דר: (ג) [לעיל (א) לעיל כד:]; (א) [ע"ש]; (א) [לעיל כד:]; (ד) [פי' רש"י לקמן מח: דר"ה חזקין]; (א) [שבת מו. וסג:]; (א) שם קטו. ע"ש, (ד"ה שניה:];



תורה אור השלם

- כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונברתו הנפשות תעשה מקרב עמם:

ויקרא יח כט



הגהות הב"ה

(א) בבשנה והיוקו זה את זה. י"ב היינו חוקו וז מה שלם כטוה. אל חיוקו כטוה חייב כן פס"ג דף מח ע"ב ע"ש:



הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה שנים כי ולא חיוקו כי. י"ב והרמ"ה כתב דחיוקו ממש ופטורים האילו תווייהו עבדי מעשה:



מוסף רש"י

בעטה מהלכת ברבוצה פטורה. ואע"ג דברה"ר חייבה, הכא פטורה דכל המשנה כגון זו שרצה ברה"ק, וגל אחר כי (ועיל ב.) דלג היה לה לרצון ברה"ק (ועיל דה.) כשלדא. כגילה נהפסקה לענין הדק ברהסג וממלחא את כל הדק. שלג גילה, דלחמיוקן כעלמג שלזו קיימת (ועיל דא.) והדיוק זה את זה שניהן פטורין. נמוקן לא עי לן פון מחסין לשלון מחסין, והא דקמן טעם שהיו מהלכין ברה"ק והיוקו לן מהלכין כשהם משנה. כי היה סדר המטה וכשהוא דבר חסד וישרו ענינו שאלן סתם ולא חסיו עט אומרו עליהן כדי שלא יהא שניה מפי יחד ונחלן כאלו נטו מפי המרובים ויעשו כמזמן (ביצה ב.)



רבינו חננאל

זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. הא דבעא רבה בר גזון מרב הונא המדיק את אשורו בתשמיש המיטה מהו, איפסוט דאע"ג דתווייהו אית להו הנאה, איהו לחוריה קא עבדי מעשה, ואם הויקא חייב דאמי' ליה איבעי לך לעיוני. היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון. אמ' ויש לקיש ב' פרות ברשו' הרב' אחת רבוצה ואחת מהלכת, ביטעה מהלכת ברבוצה פטורה,

סרוייהו כי הדדי נינהו. שניהן שוין בשצירתן שאף בעל חצית סייע בשצירתה: **הנפשות העושות**. נואף ונואפת נמשמע: **כרצוה כמהלכת**. דבעל קורה שעמד הוי משונה שאין דרך לפוש ברה"ר: **הא סיועי זעיא**. דכרצוה כמהלכת חייבת: **אלא מקשי נמי קשיא**. ממתמין לריש לקיש דלמחר נעטה רוצנת חייבת: **הא הווקא ממילא**. מהלכת כרצוה פטורה והכא קמי' במתמיתין דממילא חייב: **מסניסין דפסקה**. קורה לאורחא כשלדא שהיו ראשיה לרוחב הדך הלך אפילו ממילא חייב שאין דרך לבעל החצית לנטות: **לסגויי צאידך גיפא**. הלך טעמא דבעטה אלל ממילא פטור:

מסניסין. דקא מסגי בעל הקורה כי אורחיה ואין כאן שינוי הלך פטור אלל מהלכת שבעטה כרצוה שינתה את דרכה ואימא לך דחייבת: **מתני' שניהן פטורין**. כדמפרש בגמרא: **גמ' מפני שרץ [נרסוף]**. מפרש לקמן: **הא סו למא לי [השפאן] אחד רץ ואחד מהלך**. דרך שינה ומהלך לא שינה פטור שניהם רלים מצעיא: כזוא

הנפשות העושות מקרב עמם הנאה לתרוייהו אית להו איהו מעשה הוא דקעבדי: היה בעל קורה ראשון כו':^(א) אמר ריש לקיש שתי פרות ברה"ר אחת רבוצה ואחת מהלכת בעטה מהלכת ברבוצה פטורה רבוצה במהלכת חייבת לימא מסייע ליה היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור ואם עמד בעל קורה חייב והא הכא דכרבוצה במהלכת דמי וקתני חייב ותסברא הא סייעי בעיא לא מסתייא דלא מסייעי אלא מקשה נמי קשיא טעמא דבעטה הא הווקא ממילא פטור והא מתני' דממילא וקתני חייב מתני'^(ב) דפסקה לאורחא כשלדא הכא כגון דרבעה בחד גיסא איבעי לה לסגויי באידך גיסא אלא סיפא דמתני' מסייע ליה לר"ל דקתני היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון נשברה חבית בקורה חייב ואם עמד בעל חבית פטור והא הכא דכמהלכת ברבוצה דמי וקתני פטור מתני' דכי אורחיה קא מסגי הכא א"ל חגי' דאית לך רשות לסגויי עלי לבעוטי בי לית לך רשותא: **מתני' שנים שהיו מהלכין ברה"ר אחד רץ ואחד מהלך או שהיו שניהם רצין**^(ג) (והיוקו זה את זה שניהם פטורין: **גמ' מתני' דלא כאיסי בן יהודה דתניא איסי בן יהודה אומר רץ חייב מפני שהוא משונה ומורה איסי בע"ש בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות א"ר יוחנן הלכה כאיסי בן יהודה ומי אמר רבי יוחנן הכי**^(ד) **והאמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן אחד רץ ואחד מהלך או שהיו שניהם רצין פטורין מתני' בע"ש בין השמשות ממאי מודקתני או שהיו שניהם רצין פטורין הא תו ל"ל השתא אחד רץ ואחד מהלך פטור שניהם רצין מבעיא אלא הכי קאמר אחד רץ ואחד מהלך פטור ברה"א בע"ש בין השמשות אבל בחול אחד רץ ואחד מהלך חייב ישניהם רצין אפי' בחול פטורין אמר מר ומורה איסי בע"ש בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות בע"ש מאי ברשות איכא כדר' חנינא דאמר ר' חנינא בואו**

בעל קורה אפי' שניהם נרשות כיון שעשה כל ההיזק דדוקא משום דתרוייהו כי הדדי נינהו פטרינן ליה ולא דמי לעמד בעל חצית דמתמיתין דכיון שהוא ידע שגא אחריו בעל קורה נושא כשלדא פשע צעמידה כדפי' צמתני' ואי חצית נמי איירי דהויא כשלדא אחי נמי שפיר: **איהו קעבדי מעשה**. ומיהו לענין חטאת ולענין מלקות חייבת דרחמנא אחשביה להנאה מעשה: **דרמיא בשלדא**. וא"ת והלא נקדרין מחייב לעיל כשנתקל השני בראשון ולא אמרינן איבעי ליה לסגויי צאידך גיסא והתם לא מיירי כשלדא דלא מוקמינן דפסקה לאורחא כשלדא אלל היהא דאם מחמת הראשון נפלו כולם וי"ל כשנפל אין רואהו ולא מצי א"ל איבעי לך לסגויי צאידך גיסא: **איבעי לה לסגויי באידך גיסא**. שלא תהא ניזוק וא"ת והא אפי' להיזק אית לה רשות לסגויי עלה וי"ל משום דהוי רגל נרשות הרצים ואציעוט נמי לא מייחייב משום דכל המשנה וגל אחר ושינה צו פטור: **והא הכא דכמהלכת ברבוצה דמיא**. תימה מאי ס"ד השתא וכי סוצר הוא שאם שצר צמתכוין שהוא פטור כמו צעטה מהלכת כרצוה הא פשיטא לן גרייס פירקין דשוצר חייב דצאדס לא שייך כל המשנה כי' וי"ל דס"ד כי היכי צצמתני' פטרינן בעל הקורה לפי שבעל חצית גורס לו צעמידתו שאין לו לבעל קורה ליזער שמא יעמוד בעל חצית ה"נ פרה כרצוה גרמה לה למהלכת שצצעוט צה ואין לבעל הפרה ליזער שמא תמלא פרה כרצוה נרשות הרצים ותצעוט צה פרמו ומשני דצצציל שרצנה לא גרמה לה צך שצצעוט צה דנהי דאית לך רשות לסגויי עלאי לצעוטי צי לית לך רשות: **שנים שהיו מהלכין וכו'** והיוקו זה את זה **פטורין**. שכל אחד גרס לעצמו חצלה זו ולא היוקו ואו ממש צמתכוין אלל כלומר חזקון זה צוה כדלמרי' כהפרה (לקמן דף מח: וסא^(ה)) שניהם נרשות שניהם שלא נרשות היוקו זה את זה חייצין חזקון זה צוה פטורין:

המניח פרק שלישי בבא קמא

לב.

ואם עמד בעל קורה חייב. בגמרא מוקי דרמיא לקורה כשלדא אלל אי לא רמיא כשלדא פטור דאיבעי ליה לבעל חצית כשראה שעמד בעל הקורה לסגויי צאידך גיסא כדי שלא יוזק אלל כי הוי כשלדא לא פשע בעל החצית דלא ידע כשעומד כשלדא אע"פ שגוף האדם רואה כשעמד מה שעמד כשלדא אין רואה אלל קשה דצסיפא אס עמד בעל החצית אמאי פטור דחצית לא מסתצר דהוי כשלדא שהוא דצר קטן וה"ל לבעל הקורה לסגויי צאידך גיסא כדי שלא יוזק בעל חצית דהא כשבעל חצית אחרון מוטל עליו לסגויי צאידך גיסא כדי שלא יוזקן כ"ש כשבעל קורה אחרון דאיבעי לסגויי צאידך גיסא כדי שלא יזיק כדפי' (לעיל דף כז.) גצי כלב שנטל חררה ועוד דגס זה דוזק שהאדס רואה שהוא עומד ואין רואה שהוא עומד כשלדא ונראה לר"י דאורחא דמילתא הוא כשהולכין בעל חצית ובעל קורה זה אחר זה דאין האחרון יכול לעיין באותו שהולך לפניו כל שעה ולכך כי לא הויא קורה כשלדא יש לאחרון ללכת צתחלת הלוכו צאידך גיסא כדי שלא יזיק או שלא יוזק ע"י עמידת הראשון אלל כשנושא את הקורה כשלדא אין לאחרון להסתלק צאידך גיסא צין שהוא בעל קורה צין שהוא בעל חצית ולכך אין פושע אלל הראשון כשעמד ומיירי מתני' צין רישא צין סיפא שהקורה כשלדא: **תרוייהו כי הדדי נינהו**. שאף בעל חצית מסייע

בשצירתה שצדךך הלוכו הטיח חציתו צקורת חצירו וא"ת ואס כן ל"ל שמה רשות להלך אפי' אין רשות לא לזה ולא לזה פטור בעל הקורה מטעם זה וי"ל דצא למעוטי אס היה בעל קורה רץ ובעל חצית מהלך אע"פ שבעל חצית עצמו הטיח החצית אע"ג דפטרי צצמתני' אחד רץ ואחד מהלך היינו משום דקסצר שיש לו לרוץ ברה"ר אלל כשנושא קורה על כתפו אין לו רשות לרוץ א"י ממתמין דאחד רץ ואחד מהלך מיירי צע"ש כדמוקי לה רצי יוחנן אי נמי י"ל דצא למעט צמקוס שאין לו רשות להלך כגון צחצר בעל החצית דכיון דאין לו רשות לבעל [הקורה] להלך אין לבעל חצית ליזער ממנו מיהו כשעמד בעל חצית חייב

דכיון שהוא ידע שגא אחריו בעל קורה נושא כשלדא פשע צעמידה כדפי' צצמתני' ואי חצית נמי איירי דהויא כשלדא אחי נמי שפיר: **איהו קעבדי מעשה**. ומיהו לענין חטאת ולענין מלקות חייבת דרחמנא אחשביה להנאה מעשה: **דרמיא בשלדא**. וא"ת והלא נקדרין מחייב לעיל כשנתקל השני בראשון ולא אמרינן איבעי ליה לסגויי צאידך גיסא והתם לא מיירי כשלדא דלא מוקמינן דפסקה לאורחא כשלדא אלל היהא דאם מחמת הראשון נפלו כולם וי"ל כשנפל אין רואהו ולא מצי א"ל איבעי לך לסגויי צאידך גיסא: **איבעי לה לסגויי באידך גיסא**. שלא תהא ניזוק וא"ת והא אפי' להיזק אית לה רשות לסגויי עלה וי"ל משום דהוי רגל נרשות הרצים ואציעוט נמי לא מייחייב משום דכל המשנה וגל אחר ושינה צו פטור: **והא הכא דכמהלכת ברבוצה דמיא**. תימה מאי ס"ד השתא וכי סוצר הוא שאם שצר צמתכוין שהוא פטור כמו צעטה מהלכת כרצוה הא פשיטא לן גרייס פירקין דשוצר חייב דצאדס לא שייך כל המשנה כי' וי"ל דס"ד כי היכי צצמתני' פטרינן בעל הקורה לפי שבעל חצית גורס לו צעמידתו שאין לו לבעל קורה ליזער שמא יעמוד בעל חצית ה"נ פרה כרצוה גרמה לה למהלכת שצצעוט צה ואין לבעל הפרה ליזער שמא תמלא פרה כרצוה נרשות הרצים ותצעוט צה פרמו ומשני דצצציל שרצנה לא גרמה לה צך שצצעוט צה דנהי דאית לך רשות לסגויי עלאי לצעוטי צי לית לך רשות: **שנים שהיו מהלכין וכו'** והיוקו זה את זה **פטורין**. שכל אחד גרס לעצמו חצלה זו ולא היוקו ואו ממש צמתכוין אלל כלומר חזקון זה צוה כדלמרי' כהפרה (לקמן דף מח: וסא^(ה)) שניהם נרשות שניהם שלא נרשות היוקו זה את זה חייצין חזקון זה צוה פטורין:

[[]^{ונתזה}[]]

עין משפט ונר מצוה

גג א מיי' פ"ו מהלכות חובל ומוזק הל' ח סמג עשין ע טו"ש"ע ח"מ סי' שעט סעף ב:
גד ב ג ד ה מיי' שם טו"ש"ע שם סעף ג:
גה ו ז מיי' שם פ"ד הלכה י ח סמג שם טו"ש"ע ח"מ סי' תכא סעף יב וטו"ש"ע אה"ע סי' פג סעף ב:
גו ח מיי' פ"ב מהלכות טקי ממזין הלכה כ סמג עשין סו סח טו"ש"ע ח"מ סי' שפט סעף כ:
גז ט מיי' פ"ו מהלכות חובל ומוזק הל' ט סמג עשין ע טו"ש"ע ח"מ סי' שעט סעף ח:
גה י מיי' שם טור ש"ע שם סעף י:



רבינו חננאל (המשך)

רבוצה במהלכת חייבת. לימי' מחגי' מסייעא ליה, ורישא לסיפא וסיפא לרישא. ורישא וקתני אם עמד בעל הקורה חייב, דכיון שעמד בעל הקורה כרבוצה במהלכת דמי, וקתני חייב כריש לקיש. ומתמיהין, והא סייעא בעציא ביטעה ודאי דאמי' לך לא מסתייך רבוצת ברשו' הרבים אלא תבעט עלי, אלא מקשה קשיא טמ'י דביטעה ולפיכך חייבת, הא לא ביטעה אלא הווקא מהלכת ברבוצה פטור. והא מתני' שירות החבית בקורה דממילא היא וחייב. ופריק מחגי' דרמיא כי שורא, עמד כקורה לרוחב הדרך ופסק הדרך, הכא נמי דרבעה פרה בחד גיסא, איבעי ליה לסגויי באידך גיסא. סיפא לימא מסייעא ליה לרישא וריש לקיש, דהא בעל חבית ראשון כו'. כיון דאמרי' כיצ' הרגל מרערת בהא שמעאא דריש לקיש, ר' יוחנן אית ליה הא דריש לקיש, ש"מ דהילכ' כוותיה. ודברי רבא ורב פפא דאמי' אנא פליגנא עליה לא משגחין ביה. ויש אומ' כיון דרבא בתרא הילכת' כוותיה. מחגי'. שנים שהיו מהלכין ברשות הרבים אחד רץ ואחד מהלך או שהיו שניהן רצין והיוקו זה את זה פטורין. אוקימ' בערב שבת בין השמשות, והכי קתני בד"א בערב שבת בין השמשות אבל בחול אחד רץ ואחד מהלך זה שרץ חייב. ואפי' בחול שניהן רצין פטורין. אמר ר' יוחנן הלכה כאיסי דתניא איסי בין יהודה אומ' רץ חייב מפני שהוא שבת בין השמשות שהוא פטור מפני שהוא ברשו'. מאי ברשות, פי' ברשות מצוה, כיו' חנינא